



2022 YILI ZABIT KÂTİBİ UYGULAMALI SINAV METİNLERİ

Metin 20

medeni kanun ve dernekler kanununa göre dernekler gerçek veya tüzel asgari yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ortak amacı gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek amacıyla oluşturdukları tüzel kişi topluluklarıdır derneğin dört temel unsuru vardır dernek asgari yedi gerçek veya tüzel kişiden oluşmaktadır dernek kurulduktan sonra derneğe başkaları katılabilir derneği oluşturan veya derneğe katılan kişilere üye denir üye derneğin ilk unsurudur derneğin ikinci unsuru üyeleri bir araya getiren amaçtır amacı olmayan dernek kurulamaz ayrıca derneğin güttüğü amaç hukuka aykırı olamaz derneğin belirli bir amacı gerçekleştirmesi için belirli bir süre kararlaştırılamaz önemli olan amacın gerçekleşmesidir bu sebeple derneğin üçüncü unsuru sürekliliktir üye ve amaç unsurlarının varlığı bu kişi topluluğunun dernek olarak anılması için yeterli değildir bu kişi topluluğunun tüzel kişilik kazanması için örgütlenmesi ve bağımsız olması gerekmektedir bunun için derneğin kuruluş tüzüğünde derneğin amacı derneğin üyeleri dışında tüzel kişi olduğu açık bir şekilde ifade edilmelidir bu sebeple derneğin son unsuru derneğin tüzel kişiliğe sahip olmasıdır türk hukuk sisteminde derneklerin kuruluşunda tescil sistemi benimsenmiştir bunun içindir ki dernek kurucularının derneğin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amirliğe kuruluş bildirimini yapmaları gerekir her derneğin tüzüğünün olması zorunludur derneğin kurucu üyelerinin iradelerine dayanan tüzük dernek için hukuk normu niteliğindedir derneğin tüzüğünde derneğin adı amacı gelirleri üyelik koşulları organları geçici yönetim kurulu gibi zorunlu olan unsurlar yer almalıdır dernek tüzüğünün tüm kurucu üyeler tarafından imzalanması gerekir imzalanan tüzük ile birlikte gerekli diğer belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülki amirine teslim edilmesi sonucu dernek tüzel kişilik kazanır mülki amire gönderilen tüzük mülki amir tarafından süresi içinde dosya üzerinden incelenir yapılan inceleme sonunda kanuna aykırılık veya eksiklik tespit edilmezse dernek dernekler kütüğüne kaydedilir ancak tüzükte ve diğer belgelerde eksiklik saptanırsa bu eksikliğin giderilmesi için dernek kurma talebinde bulunanlara makul süre verilir bu sürede eksiklikler tamamlanmaz ya da hukuka aykırılık giderilmezse en büyük mülki amir derneğin feshi konusunda dava açılması için savcılığa bildirimde bulunur yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi davası açılır